

한국가스공사 상임감사위원

징계 요구

일련번호 제21-복무-10호

제 목 품위유지의무 위반

소관부서 ○○부

조치부서 인사조직처

내 용

1. 사건 개요

AAA은 '00. 00. 00. ●●●●채용으로 입사하여 '00. 00. 00. □□ 승격 후 '00. 00. 00. ◎◎부로 발령 받아 근무하다 '00. 00. 00. 전보 조치되어 현재 ○○부 소속인 자로서,

AAA은 '00. 00. 00.부터 '00. 00. 00.까지의 기간 및 '00. 00. 00.자에 2명의 하급직원에게 본인을 감시하지 말라는 취지의 휴대전화 문자메시지를 수차례 발송하는 직장내 괴롭힘 행위를 하여 관련 법령 및 공사의 사규를 위반하였다.

<직장내 괴롭힘 사건 관련 직원 정보>

구분	이름	나이(만)	입사일	직급	소속
피감사인	AAA	0000년생(00세)	0000. 00. 00.	0급	◎◎부
신고인	BBB	0000년생(00세)	0000. 00. 00.	0급	◎◎부
피해자1	CCC	0000년생(00세)	0000. 00. 00.	0급	◎◎부
피해자2	DDD	0000년생(00세)	0000. 00. 00.	0급	◎◎부

2. 관계규정 및 판단기준

가. 관련 법령

1) 「근로기준법」 제76조의2(직장내 괴롭힘의 금지) ‘사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 규정하고 있다.

2) 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제7조(공직자의 청렴의무) ‘공직자는 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무하여야 하며 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 규정하고 있으며 동법은 제2조(정의) 제3호 나목에서 공직유관단체의 장 및 그 직원을 공직자로 보고 있다. 「공직자윤리법」 제3조의2(공직유관단체) 제1항 제2호에서는 공기업을 공직유관단체로 정하고 있다.

나. 관련 사규

1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제2항 ‘상사는 직원의 인격과 인권을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도·통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있으며, 제67조(직장내 괴롭힘 행위 발생 시 조치) 제1항에 의거 ‘공사는 직장내 괴롭힘 관련 행위자에 대하여 괴롭힘의 정도 및 지속성 등을 감안하여 적절한 징계 조치를 행한다.’라고 명시되어 있다.

2) 공사 「직장내 괴롭힘 예방지침」 제4조(직장내 괴롭힘 행위의 금지) ‘공사 임직원은 누구든지 직장내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 명시되어 있으며, 제5조(금지되는 직장내 괴롭힘 행위)의 각 호(1호~9호)에서는 공사에서 금지되는 직장내 괴롭힘 행위에 대하여 열거하고 있다.

3) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무) ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다’고 규정하고 있다. 성실의무는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적인 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적을 효율적으로 달성하기 위하여 성실히 직무를 수행하여야 하는 것으로써 직무에는 법령 및 사규에서 정하고 있는 의무나 업무 분장 상의 소관업무 및 상관으로부터 지시받은 업무도 포함된다.

4) 공사 「인사규정」 제43조(품위유지 의무) ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다’라고 규정하고 있다.

3. 위반행위

AAA은 '00. 00. 00. 00:00경 본인을 감시하지 말라는 취지로 피해자1에게 “그 동안 내 뒤에서 했던 거 다 알고 있었습시다. 왜 이렇게 얘기하는지는 본인이 잘 알거라 생각합니다.”라는 휴대전화 문자메시지를 발송한 것을 시작으로, '00. 00. 00. 00:00경 “의도가 다 보인다, 내가 직접적으로 하지 말라고 여러 번 얘기했는데” 등 '00. 00. 00. 부터 '00. 00. 00. 까지 25회에 걸쳐 휴대전화 문자메시지를 발송하였다.

또한, AAA은 '00. 00. 00. 00:00경 본인을 감시하지 말라는 취지로 피해자2에게 “내 주변서 뭐 하는지 안다. 너무 티난다.”, 같은 날 00:00경 “그만 하라고 했을텐데”라며 2회에 걸쳐 휴대전화 문자메시지를 발송하였다.

4. 관련자 주장 및 판단

AAA은 사실 확인을 위한 출석 요구에 심리적 안정이 필요하다는 이유로 불응하였고, 대신 직장내 괴롭힘 조사위원회 결과를 모두 수용하겠다는 입장을 표명하였다.

가. 피해자1 사건 관련 AAA의 주장 및 판단

직장내 괴롭힘 조사위원회의 조사 결과에 따르면, AAA은 '00. 00월부터 00월까지 피해자1과 함께한 □□□ 동반근무 기간 동안 신입직원임을 고려하여 전보, 교육, 조직문화 등 자신의 경험을 토대로 회사에 대한 이야기를 해주었지만, 어느 순간 피해자1이 회사 업무에 관한 질문보다는 본인의 눈치를 살피며 사적인 정보를 파악하려고 의도적으로 대화를 유도하였고, 본인과 피해자1만이 나누었던 대화 내용을 다른 후배 직원들 간에 이야기 하는 것을 듣게 되어 피해자1에게 본인을 감시하지 말라고 경고하는 한편 다른 사람들에게 본인에 대한 이야기를 전파하지 말라는 주의를 주기 위해 문자메시지를 발송하였다고 주장하고 있다.

이에 대해 피해자1은 AAA과 같은 □□□에서 근무했던 기간 동안 특별한 갈등이 없었고, 오히려 좋은 이미지를 가지고 있어 다른 직원들에게 AAA에 대해 험담할 이유가 없었으며, 특히 AAA으로부터 최초 문자메시지를 수신한 '00. 00. 00. 이후에는 AAA과 관련해 다른 직원들과 일절 이야기 하지 않았다고 진술하고 있다.

AAA은 감시받고 있다는 의심과 주장을 뒷받침할만한 구체적인 진술 및 직접적인 증거 제출을 하지 않았으며, 입사한지 ■■■ 된 피해자가 근속년수가 00년 차이나는 상급자를 감시할만한 특별한 동기가 있다고 보기 어려워 AAA의 주장은 사실로 보기 어렵다. 따라서 AAA이 하급자인 피해자1에게 문자메시지를 통해 수차례 근거 없이 비방하여 직장내 괴롭힘 조사위원회에서 괴롭힘으로 인정한 행위는 「인사규정」 제43조(품위유지 의무)를 위반한 것으로 판단된다.

나. 피해자2 사건 관련 AAA의 주장 및 판단

직장내 괴롭힘 조사위원회의 조사 결과에 따르면, AAA은 피해자2에게 근무시간 중 서로 사적인 대화를 삼가자고 제안하여 상호 합의하였으나, '00. 00. 00. 피해자2가 본인과 다른 직원과의 대화를 엿들으려고 하였으며, 같은 날 피해자2가

신고인으로부터 전화통화를 통해 본인에 대한 처세 방법에 대해 지시받는 내용을 일부 듣게 되어 본인을 감시하지 말라는 취지로 경고하기 위해 문자를 발송했다고 주장하고 있다.

이에 대해 피해자2는 '00. 00. 00. AAA과 대화하고 있던 직원에게 용무가 있어 주변에서 기다리고 있던 상황이 오해를 불러일으킨 것 같으며, 같은 날 개인 휴대전화 통화기록을 고충상담원에게 공개하며 신고인과 통화한 사실이 없어 억울하다는 취지의 진술을 하였다. 또한 문자메시지를 받은 이후, AAA과 □□□ 교대근무를 5회나 함께 했음에도 불구하고 메시지 발송 취지나 이유에 대해 일절 듣지 못해 해당 근무 기간 중 선배의 눈치를 보게 되며 정신적인 피해가 있었다고 호소하였다.

따라서 AAA의 주장과 달리 '00. 00. 00. 피해자2가 신고인과 통화한 사실이 없고, 신입직원인 피해자2가 상급자인 AAA을 감시할만한 특별한 동기를 찾기 어려워 AAA의 주장은 사실로 보기 어렵다. 따라서 AAA이 하급자인 피해자2에게 문자메시지를 통해 근거 없이 비방하여 조사위원회에서 직장내 괴롭힘으로 인정되었고, 이는 「인사규정」 제43조(품위유지 의무)를 위반한 것으로 판단된다.

5. 징계요구 양정

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다.

또한 2019년 2월 고용노동부에서 발표한 ‘직장내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼’에 따르면 직장내 괴롭힘은 더 이상 방치 할 수 없는 사회문제이며 정부 차원에서 직장내 괴롭힘 근절을 정책과제로 선정하여 입법조치로 '19. 1. 15.

근로기준법 개정을 통해 최초로 ‘직장내 괴롭힘’ 개념을 법률에 규정하였고, '19. 7. 16. 부터 시행하여 「근로기준법」 제76조의 2에 따라 직장내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 되며, 우리 공사도 '19. 7. 16. 부터 취업규칙에서 위임된 직장내 괴롭힘 예방 및 직장내 괴롭힘 고충사건의 처리에 필요한 사항을 정할 목적으로 「직장내 괴롭힘 예방지침」을 시행하여, 제4조(직장내 괴롭힘 행위의 금지)에 따라 임직원은 누구든지 직장내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 되도록 규정하고 있다.

특히, 공사 직원으로서의 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로써 공사 직원은 직무의 내외를 불문하고 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

그럼에도 불구하고 ①상급자인 AAA이 후배 직원들에게 근거 없이 비방하는 문자메시지를 발송해 정신적 피해를 유발시켜 근무환경을 악화시킨 점, ②상급자로서 품위를 유지해 모범을 보이며 하급직원을 잘 관리하고 조직을 원활하게 운영해야 할 책임이 있는 점 등 제반 사정을 종합할 때 징계 등 제재절차가 이루어져야 한다고 판단된다.

6. 조치할 사항

사장(인사조직처장)은 공직자의 품위유지의무를 위반한 ○○부 AAA에게 인사규정 제48조의 규정에 따라 징계처분하시기 바랍니다.(견책)